

[별표 14의5]<신설 1995.7.1>

전문학원 지정취소 또는 기능검정의 정지기준(제38조의17제1항관련)

위 반 사 항	적 용 법 조 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1.전문학원이 지정기준에 적합하지 아니하게 된 때	법 제71조의10제1항제1호	지정취소		
2.설립자 또는 학감이 중요사항 변경승인을 얻지 아니한 때	법 제71조의10제1항제2호	지정취소		
3.학감이 기능검정에 합격하지 아니한 사람에게 수료증을 교부한 때	법 제71조의10제1항제3호	지정취소		
4.학감이 기능검정이 정지된 기간중 기능검정을 실시한 때	법 제71조의10제1항제4호	지정취소		
5.자동차운전학원의 등록이 취소된 때	법 제71조의10제1항제5호	지정취소		
6.학감이 강사가 아닌 사람으로 하여금 학과 또는 기능교육을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제1호	검정정지 3월	검정정지 6월	지정취소
7.학감이 기능검정원이 아닌 사람으로 하여금 기능검정을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제1호	검정정지 3월	검정정지 6월	지정취소
8.학감이 자동차운전에 관한 학과 및 기능교육을 수료하지 아니한 사람에게 기능검정을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제2호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 3월
9.기능검정원이 허위로 기능검정시험의 합격 사실을 증명한 때	법 제71조의10제2항제3호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 3월
10.학감·부학감·기능검정원 또는 강사가 연수교육을 이수하지 아니한 때	법 제71조의10제2항제4호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 3월

11.설립자 또는 학감이 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나 허위의 보고나 자료를 제출한 때	법 제71조의 10제2항제5호	검정정지10일	검정정지20일	검정정지 1월
12.설립자·학감 기타 전 문학원의 직원이 관계경찰공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 때	법 제71조의 10제2항제6호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 6월
13.설립자 또는 학감이 시정지시등에 따르지 아니한 때	법 제71조의 10제2항제7호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 6월
14.전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간사망자있는 교통사고를 야기한 건수가 기준을 초과한 때	법 제71조의 10제2항제8호	영 제49조의7제1호의 규정에 의한 기준치 0.2%초과시마다 검정정지 10일		
15.전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간 중요 교통법규를 위반한 건수가 기준을 초과한 때	법 제71조의 10제2항제8호	영 제49조의7제2호의 규정에 의한 기준치 20%초과시마다 검정정지 10일		

(주) 1. 위반사항이 중복된 때에는 위반의 경중에 따라 중한 것만을 처벌한다.

2. 처분기준횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년이내의 것을 기준으로 한다.